

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (١٢٠) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢
نأمر بوضع النظام الآتي :-

نظام رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٥

نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات

صادر بمقتضى المادة (١٢٠) من الدستور

المادة ١ - يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة ٢٠٢٥) ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٢ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المجلس	: مجلس الوزراء .
التنظيم الجيد	: إعداد وتطوير السياسات والتشريعات وتقييمها وفق منهج يعتمد الشفافية، ومدعم بالأدلة، يأخذ بالاعتبار آراء المواطنين وأصحاب المصلحة؛ بهدف تحقيق الأهداف والفوائد المرجوة منها بأقل تكلفة ممكنة.
الدائرة	: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أي جهة يقرر مجلس الوزراء خضوعها لأحكام هذا النظام.
الوحدة	: الوحدة التنظيمية المعنية بالتنظيم الجيد وتقييم الأثر المنشأة في رئاسة الوزراء.
التشريعات	: القوانين والأنظمة.
السياسات	: المبادئ والتوجهات العامة والتعليمات والقرارات التنظيمية.

الدليل : الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر المقرر من المجلس.

الفئة المستهدفة : الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يؤثرون ويتأثرون أو يرتبطون بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتشريعات أو السياسات المراد إصدارها أو تعديلها.

التشاور العام : استطلاع آراء الفئة المستهدفة عن تشريعات معينة أو سياسات خلال مراحل إعداد دراسات تقييم الأثر لغايات إشراكهم في إعدادها وتطويرها.

الاستشارة الإلكترونية : استطلاع آراء الفئة المستهدفة عن التشريعات أو السياسات المراد إصدارها أو تعديلها من خلال قنوات حكومية معتمدة للمشاركة الإلكترونية لغايات إشراكهم في إعدادها وتطويرها.

تقييم الأثر : دراسة وتحليل أثر التشريعات والسياسات من خلال قياس الفوائد والتكاليف والآثار المترتبة عليها والتشاور مع أصحاب العلاقة والخبراء وتقييم الخيارات التنظيمية وتحديد أكثرها كفاءة وفاعلية.

تقييم الأثر المسبق : تقييم أثر التشريعات والسياسات المراد إصدارها أو تعديلها ويشمل التقييم المسبق الأساسي والتقييم المسبق المعمق.

التقييم المسبق الأساسي : تقييم عام يتوفر فيه الحد الأدنى المطلوب من التحليل النوعي، ويتم فيه تقييم الآثار المترتبة على تطبيق خيار تنظيمي واحد فقط ويتم التعبير عن الآثار المتوقعة من الناحية النوعية فقط.

التقييم المسبق المعمق : تقييم تفصيلي لأكثر من خيار تنظيمي يتضمن تفصيل هذه الخيارات من حيث تحديد الكلف والمنافع الاجتماعية والاقتصادية لكل خيار والمخاطر المرتبطة بكل منها.

تقييم الأثر : تقييم أثر التشريعات والسياسات من خلال مراجعة
اللاحق ودراسة مدى ملائمتها وفعاليتها وكفاءتها بعد
مرور مدة زمنية على تطبيقها.

المادة ٣ - تسري أحكام هذا النظام على التشريعات والسياسات .

المادة ٤ - على الدائرة الالتزام بما يلي:-

أ- إجراء دراسة تقييم أثر مسبق أساسي بما يتوافق مع المتطلبات
والمعايير والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الإرشادية
الصادرة بموجب هذا النظام، قبل رفع أي تشريع أو سياسة جديدة
أو معدلة الى المجلس.

ب- إجراء تقييم أثر مسبق معمق للتشريع أو السياسة إذا كان إقرار
أي منهما يؤدي إلى:-

- ١- تغيير في الإيرادات أو النفقات في الموازنة العامة.
- ٢- زيادة التكاليف الإدارية أو التشغيلية المباشرة المترتبة
على الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية والتنظيمية
المحتملة.

ج- للمجلس الطلب من أي دائرة إجراء تقييم أثر مسبق أساسي
أو معمق لأي تشريع أو سياسة قامت الدائرة برفعها الى المجلس.

المادة ٥- تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوحدة المهام
والصلاحيات التالية:-

أ- إعداد التعليمات الناعمة لإجراء دراسات تقييم الأثر المسبق
واللاحق متضمنة المتطلبات والمعايير والضوابط الخاصة بإجراء
الدراسات وبما يضمن توافق واتساق التشريعات والسياسات
مع الرؤى الوطنية والأهداف الاستراتيجية والأولويات المشتركة
بين القطاعات.

ب- إعداد الأدلة الإرشادية والنماذج العملية ومراجعتها وتطويرها
التي تساعد الدوائر في إعداد دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق
بجودة واتساق عاليين بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة.

المادة ٦- تنشأ الوحدة في رئاسة الوزراء و تهدف الى دعم عمليات رسم
السياسات وصنع القرار في المجلس وتعنى بالتحقق من التنظيم الجيد
للتشريعات والسياسات ومراجعة وتدقيق دراسات تقييم الأثر المقدمة

من الدوائر، بما في ذلك ما يلي:-

- أ- التأكد من التزام الدوائر بإجراء دراسة تقييم الأثر المسبق قبل رفع أي تشريع أو سياسة جديدة أو معدلة الى المجلس.
- ب- التأكد من التزام الدوائر بإجراء دراسات تقييم الأثر اللاحق وفق أحكام هذا النظام.

ج- مراجعة وثائق دراسات تقييم الأثر التي تعدها الدوائر والتأكد من توافقتها مع المتطلبات والمعايير والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الإرشادية قبل رفعها الى المجلس وتقييم كفايتها بما في ذلك مدى التزام الجهات بالمصداقية والشفافية وتوفير البيانات والمعلومات والدقة في التحليل ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء وأصحاب الاختصاص أو الباحثين أو مراكز البحوث أو المؤسسات الأكاديمية لهذه الغاية وطلب استكمال أي نقص في الدراسات شريطة توضيح أسباب النقص وبيان أوجه النقص أو القصور المطلوب من الدائرة استكمالها.

د- التوصية بقبول أو رفض دراسات تقييم الأثر ومخرجاتها المرفوعة الى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الدراسة اليها مع بيان أسباب الرفض.

المادة ٧- لغايات هذا النظام تلتزم الدائرة بما يلي:-

- أ- إنشاء أو تحديد وحدة تنظيمية في الدائرة معنية بضمان إجراء ومتابعة دراسات تقييم الأثر للتشريعات أو السياسات التي تعدها الدائرة ومدى جودتها قبل رفعها الى المجلس.
- ب- تمكين الموظفين العاملين في الوحدة التنظيمية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتدريبهم على المهارات اللازمة لإجراء دراسات تقييم الأثر وآلية ذلك واستخدام الأدلة الإرشادية والنماذج المعتمدة الخاصة بدراسة تقييم الأثر.
- ج- تتولى الوحدة التنظيمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة القيام بما يلي:-

- ١- إعداد دراسة تقييم الأثر للتشريعات أو السياسات وفق المتطلبات والمعايير والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الإرشادية بالتنسيق مع الوحدة المعنية بموضوع الدراسة في الدائرة والجهات ذوات العلاقة وفق أحكام هذا النظام.

٢- القيام بتشكيل فريق من الجهات المعنية والتنسيق مع هذه الجهات وتحديد الأدوار لضمان عدم التعارض والتشاركية والفهم الشامل لجميع جوانب الموضوع للخروج بدراسات تقييم أثر ذوات جودة عالية في حال كان موضوع الدراسة مشتركاً مع أكثر من جهة حكومية .

٣- استخدام قنوات التواصل المعتمدة للمشاركة الحكومية لإجراء التشاور العام والاستشارة الإلكترونية والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للدائرة وعلى وسائل التواصل التابعة لها.

٤- متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات التي خضعت لدراسة تقييم الأثر وجمع البيانات اللازمة لتحديد مدى تحقيق الأهداف المرجوة منها في دراسة تقييم الأثر اللاحق.

المادة ٨- تتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دعم الدوائر بتوفير منصات للمشاورات الإلكترونية لتحسين عملية التشاور وجمع البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى الحقائق.

المادة ٩- يتولى معهد الإدارة العامة المهام التالية:-

- أ- إعداد الحقيبة التدريبية المعنية بسياسة تقييم الأثر.
- ب- بناء القدرات وتوفير مدربين أكفاء لتقديم تدريب ذي جودة عالية.
- ج- بناء قدرات موظفي الدوائر الحكومية فيما يتعلق بإعداد دراسات تقييم الأثر.

المادة ١٠- يتولى ديوان التشريع والرأي المهام والصلاحيات التالية:-

- أ- تقديم المشورة القانونية للدوائر فيما يختص بالآثار والجوانب القانونية لمسودات التشريعات.
- ب- ضمان امتثال جميع المسودات التشريعية للقواعد القانونية والدستورية.

المادة ١١- أ- للدائرة بقرار من المرجع المختص إجراء تقييم الأثر اللاحق للتشريع أو السياسة في أي من الحالات التالية:-

- ١- إذا ارتبط التشريع أو السياسة بصورة أساسية بأولويات الحكومة المرتبطة بالتطوير التشريعي أو المؤسسي.
- ٢- إذا كان للتشريع أو السياسة آثار كبيرة من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية أو تأثير على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة أو على بعض الفئات المستهدفة.

٣- إذا تم رصد صعوبات ملحوظة عند تطبيق التشريع أو السياسة سواء كانت تلك الصعوبات ناجمة عن عوائق خارجية أو عن تطبيق غير صحيح للتشريع أو آثار جانبية أو غير مقصودة نتيجة تنفيذ التشريع.

٤- إذا تبين أن التشريع أو السياسة لم تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها أو تم تحقيقها بصورة أقل من المتوقع أو إذا تبين أن التشريع لم يعد ينسجم مع التطورات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بعد فترة من تنفيذه.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس الطلب من الدائرة إجراء تقييم الأثر اللاحق للتشريع أو السياسة .

ج- تقوم الدائرة بإعداد دراسة تقييم الأثر اللاحق خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان التشريع أو السياسة.

المادة ١٢ أ- يستثنى من إجراء تقييم الأثر المسبق أي مما يلي:-

١- قانون الموازنة العامة للدولة وأي تشريعات تصدر بموجبه.

٢- الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تقوم الحكومة بتوقيعها أو المصادقة عليها.

٣- التشريعات المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني أو ما يخص الشؤون العسكرية أو الأمنية.

٤- التشريعات التي تهدف الى تجميع أو فصل نصوص قانونية موجودة مسبقاً، شريطة عدم التعديل على جوهر ومضمون تلك النصوص.

٥- إلغاء النصوص القانونية المكررة أو المتداخلة أو المتعارضة شريطة ألا يكون هناك أي تأثير لهذا الإلغاء.

٦- التشريعات الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والتشريعات التي تهدف إلى مكافحة الأوبئة أو الأمراض المعدية.

ب- للمجلس استثناء أي تشريع أو سياسة من إجراء تقييم الأثر المسبق بناء على طلب الدائرة، في حال وجود حالة مستعجلة أو حدوث ظروف استثنائية أو طارئة تتطلب ذلك وفق مبررات يوافق عليها المجلس.

ج- باستثناء البند (٣) من الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تم استثناء التشريع أو السياسة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تقوم الدائرة بإعداد دراسة تقييم الأثر اللاحق لها خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان التشريع أو السياسة على أن ترفع دراسة تقييم الأثر اللاحق للمجلس.

المادة ١٣ - يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بناء على تنسيب وزير التخطيط والتعاون الدولي .

المادة ١٤ - يستمر العمل بالدليل والنماذج المعتمدة الى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل غيرها بها.

٢٠٢٥/٢/٢

عبد الله الثاني ابن الحسين

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور جعفر عبد الفتاح حسان

نائب رئيس الوزراء ووزير
الخارجية وشؤون المغتربين
أيمن حسين عبد الله الصفدي

وزير
المياه والري
المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود

وزير
الأشغال العامة والإسكان
المهندس أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن

وزير
الإدارة المحلية
المهندس وليد محي الدين سليمان المصري

وزير
الاتصال الحكومي
الدكتور محمد حسين سعد المومني

وزير
العدل
الدكتور سام سمير شحادة التلهوني

وزير
الزراعة
المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات

وزير
الطاقة والثروة المعدنية
الدكتور صالح علي حامد الخرابشة

وزير
دولة للشؤون الاقتصادية
مهند شحادة خليل خليل

وزير دولة
الدكتور أحمد علي خليف العويدي

وزير التربية والتعليم
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة

وزير
الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة
المهندس مشني حمدان عليان غرايبة

وزير
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة

وزير
الداخلية
مازن عبد الله هلال الفراية

وزير
الصحة
الدكتور فراس إبراهيم أرشيد الهواري

وزير
التنمية الاجتماعية
وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

وزير
البيئة
الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة

وزير
دولة للشؤون الخارجية
الدكتورة نانسى أحمد إبراهيم
نمروقت

وزير
التخطيط والتعاون الدولي
زينب زويد رشاد طوقان

وزير
النقل
المهندس ستواسام وليد توفيق التهموني

وزير
الشؤون السياسية والإرلمانية
عبد المنعم صالح شحادة
العودات

وزير
دولة للشؤون رئاسة الوزراء
عبد الله نوفان السعود العدوان

وزير
دولة للشؤون القانونية
الدكتور هياض ملقي عقيل القضاة

وزير
المعمل
خالد محمود محمد البكار

وزير
المالية
الدكتور عبد الحكيم موسى عبد القادر الشبلي

وزير
الثقافة
مصطفى نصر مصطفى
الرواشدة

وزير
دولة لتطوير القطاع العام
الدكتور خير عبد الله عياد أبو صعيديك

وزير
الشباب
المهندس يزن حسين سليمان الشديفات

وزير
الاقتصاد الرقمي والريادة ووزير السياحة والآثار
بالوكالة
المهندس سامي عيسى عيد سميرات